رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٤٢ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٨٢٢ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٤/٦هـ

المَوضُوعَات

جامعات - طلاب - مكافأة الطلبة ذوي الإعاقة - حجية التقرير الطبي.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف مكافأة الطلبة ذوي الإعاقة - تضمن النظام صرف مكافأة للطلبة الجامعيين المعاقين - الثابت أن المدعي من ذوي الإعاقة وفق التقارير الطبية، وقد التحق بالمدعى عليها بصفته طالباً جامعياً؛ مما يستحق معه للمكافأة - عدم قبول دفع المدعى عليها بأن إعاقة المدعي غير مشمولة بجدول الإعاقات الصادر عن الجهة المختصة؛ كون الجدول صادراً بتاريخ لاحق لتخرج المدعي - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف المكافأة للمدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- الأمر السامي رقم (٧/ب/١٢٨١٤) وتاريخ ١٤٢٠/٨/١٣هـ، بشأن شمول الطلبة الجامعيين المعاقين بالمكافأة المالية المقررة لزملائهم المكفوفين.

الوَقَائِع

تجمل واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم تَقدُّم المدعي بصحيفة دعوى أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٣/١٥هـ حاصلها: أنه أحد طلاب

المدعى عليها بموجب السجل الجامعي رقم (٤٣٥٠١١٣٦٨) وأنه من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنه مستحق لمكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب التوجيه السامي رقم (٧/ب/١٢٨١٤) بتاريخ ١٤٢٠/٨/١٣هـ الذي أقر مكافأة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، خاتماً صحيفته بطلب صرف مكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة من تاريخ التحاقه بالجامعة إلى تاريخ تخرجه. وبقيد الدعوى قضية بالرقم الوارد صدر هذا الحكم وإحالتها للدائرة، باشرت نظرها على النحو المبين بضبوطها، وفيها سألت الدائرة المدعي عن دعواه؟ فأحال على ما ورد بصحيفتها، وبسؤاله عن التظلم للمدعى عليها، وسؤال ممثل المدعى عليها عن رده على الدعوى طلبا الأجل لذلك، ثم بجلسة تالية قدم المدعي مذكرة تضمنت: نسخة من تظلمه رقم (٤٠٢٠٣٥٦٠) ١٤٤٢/٦/١٢هـ للمدعى عليها للمطالبة بصرف مكافأة المعاقين، كما قدم نسخة من تقرير طبي صادر مستشفى الملك فهد بمدينة الباحة بتاريخ١٤٤٣/٦/٢٠هـ تضمن: (وجود تشوه خلقي منذ الولادة في المرفق الأيمن والأيسر مع تشوهات في اليد اليمنى واليسرى مع نقص أصبع الإبهام وأصبعين أخرى وقصر في الأصبع الثالث، ونوع الإعاقة: محدودية في حركة المرفقين مع تشوه ونقص في أصابع اليد مما يؤدي لضعف القبضة، ومدى تأثيرها: أن المريض في حكم العاجز عن استخدام اليدين بكفاءة). كما أرفق تقريراً آخر بتاريخ ١٤١٩/١/٢٣هـ صادراً عن مستشفى الولادة والأطفال ببلجرشي، وقدّر العجز بنسبة (٧٠٪)، كما أفاد أيضاً بالتحاقه بالمدعى عليها بتاريخ ١٤٣٥/٩/٤هـ وتخرج بتاريخ ١٤٤٠/٩/١١هـ وفقاً لإشعار القبول ووثيقة

التخرج المقدمة، ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت ما طلبته الدائرة منه وهي جداول الفئات المستحقة في الفترة التي التحق بها المدعي بالمدعى عليها، فقدم جدولاً صادراً باجتماع اللجنة بتاريخ ١٤٤١/٧/٩هـ، كما أردف بمذكرة أخرى تضمنت: أن المدعى عليها قامت بمخاطبة وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بالباحة فور طلب المحكمة ذلك بجلسة ١٤٤٣/٨/٢٦هـ وبعد التأكد من جهة الاختصاص بالجامعة بعدم وجوده لديهم وذلك بالخطاب رقم (٤٣٢١٣٢٣٤) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٢هـ، وورد رد الوحدة المذكورة بخطابهم رقم (٢٠٠٤٢٣) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٩هـ والمستلم بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ المتضمن: أنه تم الرفع من قبلهم للإدارة العامة للإعانات بالوزارة وتم تزويدهم بالضوابط، أما فيما يتعلق بجدول الإعاقات من تاريخ معين إلى آخر فلا يوجد ذلك. ثانياً: بناءً على الضوابط التي وضعتها الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم والمبنية على التوجيه السامي الكريم رقم (٧/ب/١٢٨١٤) وتاريخ ١٤٢٠/٨/١٣هـ، فقد قررت صرف مكافأة قدرها (١٥٠٠) ريال شهرياً لكل طالب جامعي من فئة متوسطي الإعاقة، وحددت هذه الإعاقات على سبيل الحصر، وليس من بين هذه الإعاقات حالة المدعي، إذ كان من بين هذه الإعاقات: (شلل أو ضعف أو بتر أو فقد أو تيبس نصفي أيمن أو أيسر أو سفلي)، وكذلك من بينها أيضاً: (شلل أو ضعف أو بتر أو فقد أو تيبس طرف علوي أو سفلي). ثالثاً: تضمن التقرير الطبي في بنده الرابع للمدعي رقم (١٤٧٧/٤٣/٢٧) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٠هـ بأن نوع الإعاقة الحركية: (محدودية حركة كلا المرفقين مع تشوه

ونقص في اليد؛ مما يؤدي إلى ضعف في القبضة). رابعاً: لم تقم الجامعة بصرف المكافأة للمدعي بناءً على ما ورد إليها من وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بالباحة رقم (١٢٠١٧٩) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٠هـ المتضمن: أن إعاقة المذكور والمصنفة بجدول الاعاقات بـ(ضعف طرفين علويين ليست ضمن الإعاقات المستحقة لمكافأة الطلبة الجامعيين المدرجة بتعميم مدير عام الإدارة العامة للإعانات المبني على موافقة وكيل وزارة الموارد البشرية للرعاية الاجتماعية والأسرة). خامساً: تم إبلاغ ولي أمر الطالب -المدعي- من قبل وحدة الخدمات المساندة برفض الوزارة صرف مكافأة الطلبة الجامعيين لابنه لعدم انطباق الشروط عليه، خاتماً مذكرته بطلب رفض الدعوى؛ لعدم انطباق شروط صرف مكافأة الطلبة الجامعيين على المدعي، وأن رفضّ الصرف كان بناءً على ما ورد لها من الجهات ذات الاختصاص، ولا يمكن لها أن تقوم بصرف مكافأة لهذه الفئات بالمخالفة لما يرد إليها في هذا الشأن، وبجلسة هذا اليوم ولما كانت الدعوى صالحة للفصل فيها، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مبنياً على التالي.

الأسْبَاب

بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مكافأة الطلاب المعاقين من تاريخ ١٤٣٥/٩/٤هـ حتى تاريخ ١٤٤٠/٩/١١هـ؛ لذا فإن ولاية نظرها منعقدة للمحاكم الإدارية بديوان المظالم استناداً للمادة (١٣/و) من نظام ديوان المظالم

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت في معرض ذكر اختصاصات المحاكم الإدارية على: "و-المنازعات الإدارية الأخرى"، كما تختص هذه المحكمة مكانياً وفقاً لأحكام المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى شكلاً، ولما كانت المنازعة الإدارية لا يتقيد الطعن فيها بميعاد معين، بل يظل النزاع قائماً ومفتوحاً متى ما كانت هناك منازعة قائمة مستمرة، ولما استوفت الدعوى شروط قبولها؛ فإن الدائرة تنتهي لقبولها. وعن موضوع الدعوى، فالثابت أن المدعي التحق بالمدعى عليها بتاريخ ١٤٣٥/٩/٤هـ، وتخرج بتاريخ ١٤٤٠/٩/١١هـ وفقاً لإشعار القبول ووثيقة التخرج، كما ثبت أن المدعي من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً للتقارير الطبية، وبتحقق الدائرة من التوجيه السامي رقم (٧/ب/١٢٨١٤) وتاريخ ١٤٢٠/٨/١٣هـ تضمن: "شمول الطلبة الجامعيين المعاقين بالمكافأة المالية المقررة لزملائهم المكفوفين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) وتاريخ ١٤٠٠/٢/٢٦هـ والتي تعادل راتب الدرجة الأولى من المرتبة الخامسة، كما تضمن الاستعانة بلجنة تنسيق خدمة المعاقين المشكلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية آنذاك، والتي انتهت في البند (٢) عدم شمول فئة -متوسطي الإعاقة- بهذه المكافأة، وإنما يصرف لهم مبلغ (١٥٠٠) ألف وخمسمئة ريال شهرياً، أي ما يقارب نصف المكافأة، على أن تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد نوع ومستوى الإعاقة". وجاء في الفقرة (ثانياً) في جدول الإعاقات المستحقة للإعانات

الصادر مرفقاً بالتوجيه السامي في البند (٣) "شلل أو ضعف أو بتر أو فقد...". وجاء في البند (٧): "شلل أو ضعف أو بتر أو فقد أو تيبس طرف واحد علوي أو سفلي". وبتطبيق ما سلف على الدعوى الماثلة، فإن المدعي استحق هذه المكافأة لوجود ضعف وفقد بعض الأصابع لديه، فتشمله البنود السابقة وفقاً للتقرير الطبي بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٠هـ، والتقرير الطبي بتاريخ ١٤١٩/١/٢٣هـ الصادر عن مستشفى الولادة والأطفال ببلجرشي الذي قدر العجز بنسبة (٧٠٪)؛ فيكون مستحقاً لمكافأة متوسطي الإعاقة بموجب التقارير ولعدم وجود جداول لتصنيف الإعاقات المستحقة للمكافأة في فترة التحاقه بالمدعى عليها إلى حين تخرجه. ولا ينال من ذلك ما ذكره ممثل المدعى عليها بأن إعاقة المدعي غير مشمولة بجدول الإعاقات الصادر عن الجهة المختصة؛ إذ إن جدول تصنيف الإعاقات صادر في عام ١٤٤١هـ، أي بعد تخرج المدعي من المدعى عليها، ولم يقدم البينة على غير ذلك ولا الجداول المتعلقة بتصنيف الإعاقات في فترة دراسة المدعي؛ فيكون ذلك قصور في بينة المدعى عليها، فيعمل بالتوجيه السامي ويطرح ما عداه من أقوال لا أثر لها؛ إذ هو الأصل فيبقى الحكم على ما نَص عليه. وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (جامعة الباحة) بأن تصرف للمدعي (...) مكافأة الطلبة الجامعيين المعاقين بمقدار (١٥٠٠) ألف وخمسمئة ريال شهرياً خلال فترة دراسته.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.